

1501695-40.2022.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3015217/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LUCIANO RODRIGUES DA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

LUCIANO RODRIGUES DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501695-40.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501695-40.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3015217/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LUCIANO RODRIGUES DA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

LUCIANO RODRIGUES DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 28 da lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, foi surpreendido trazendo consigo, para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, momento em que foram acionados para apoiar outra guarnição que havia abordado um indivíduo portando drogas. Ato contínuo, ao chegarem ao local, confirmaram os fatos, constando que o acusado portava um cigarro confeccionado do entorpecente conhecido popularmente como "maconha". Indagado, o acusado assumiu que era o proprietário da droga e que seria para seu consumo pessoal.

Após a citação (fls. 55) e defesa preliminar (fls. 68/72), a denúncia foi recebida. Duas testemunhas foram ouvidas. O réu foi interrogado. O Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. A Defesa alegou inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 e pediu absolvição por insuficiência de prova.

Relatados, decido.

Inicialmente observo que a alegação de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 foi analisada e afastada às fls. 82.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 2) e laudo químico toxicológico (fls. 47/9).

A autoria é certa.

Com efeito, corroborando os termos da denúncia, o policial militar LUIS FELIPE PEGORIN TORRES disse que foram acionados para apoiar outra equipe em razão da quantidade numérica de indivíduos abordados. Afirmou que em revista foi encontrado com o réu porção de drogas dentro do tênis. Indagado o réu admitiu que era para seu consumo.

O policial militar RICARDO MATOS RAFAEL disse que foram em apoio a outra equipe. O réu já havia sido abordado e já tinha admitido que era usuário e estava na posse da droga localizada.

O réu disse, tanto em juízo quanto em solo policial, que estava na posse da droga ao ser abordado pela polícia. Afirmou ser usuário e que a droga estava em seu tênis.

Como se nota, os depoimentos dos policiais militares corroboraram os exatos termos da denúncia. Lembre-se que os policiais militares não teriam motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conheciam, razão pela qual não há motivo para desacreditar os depoimentos.

Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

"1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima

ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Entendo que não há falar em inconstitucionalidade do artigo 28 em questão sob a alegação de que o dano seria pessoal, visto que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da pequena quantidade de droga e da declaração do acusado de que deseja ajuda para parar com as drogas, aplico a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo de duração de 30 horas a serem cumpridas no prazo de máximo de três meses.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno LUCIANO RODRIGUES DA ROCHA como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 e aplico-lhe a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo de duração de trinta (30) horas a serem cumpridas no prazo máximo de três meses.

Após o trânsito em julgado para as partes, expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA